

1500285-73.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 29 de janeiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500285-73.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500285-73.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 17h45, na Rua Ana Néri, 188, Parque Imperial, nesta cidade e comarca, 159 porções de maconha e 30 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 30 de janeiro de 2022 (fls.

28/30).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 7), assim como o laudo de constatação (fls. 14/16) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 52/54).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 71/80). Em 19 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 84/85).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 29 de janeiro de 2022, por volta das 17h45, na Rua Ana Néri, 188, Parque Imperial, nesta cidade e comarca, 159 porções de maconha e 30 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis municipais em patrulhamento viram três agentes que correram com a aproximação da viatura. Somente o denunciado foi detido e abordado, sob a posse dele foi apreendida uma sacola com as drogas acima discriminadas.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

São sugestivas de tráfico a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

O réu negou a prática do crime na polícia e em juízo. Nas duas oportunidades ele disse que é usuário e que estava se dirigindo ao local apenas para comprar drogas para uso.

Essa negativa, contudo, não merece prosperar, seja porque ela é inverossímil, mercê de alguns detalhes mal explicados pelo réu, seja porque ela não se coaduna com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, na fase policial o réu disse que correu porque estava com medo, já que em liberdade provisória. Em juízo, no entanto, em juízo ele negou ter corrido.

Além disso, justificando a posse do dinheiro, o réu acabou demonstrando estar mentindo. Não conseguiu explicar direito quem era o seu tio, com quem trabalhava, nem quem os contratara. Limitou-se a dizer que estava construindo uma casa no residencial Alphaville 11, mas sem mais detalhes. Estranho que ele e mais apenas uma pessoa estivessem construindo uma casa inteira.

Não bastasse isso, em juízo os guardas civis municipais Robson e Valdecrei reafirmaram aquilo que tinham dito durante a investigação. Eles afirmaram que durante o patrulhamento por uma região já associada a ocorrências de tráfico, viram um pequeno grupo que se dispersou com a aproximação dos depoentes. Somente o réu foi detido, portando uma sacola, no interior da qual encontraram centenas de porções de drogas, entre maconha e cocaína. Na ocasião, o réu disse que não era proprietária da sacola e que correria por medo, pois estava em liberdade provisória. Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 159 porções de maconha e 30 de cocaína, dupla variedade e quantidade relevante. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confira-se, a propósito:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, mas está presente a(s) atenuante(s) da menoridade de 21 anos na data dos fatos. Em razão das atenuantes, torno a pena-base ao mínimo legal, de 5 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena poderia ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário e não tem maus antecedentes.

No entanto, há de ser considerada a alegação do Ministério Público em alegações finais. É que o réu tinha sido preso em data anterior e obtido liberdade. Isso coincide com o que consta as fls. 22: flagrante em agosto de 2021. Trata-se de processo de tráfico de drogas na mesma rua, Ana Néri. Denúncia recebida e réu sendo processado. Ele é presumivelmente inocente, sem dúvida, mas é uma circunstância ponderável para afastar a causa de diminuição de pena em tela.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Não entendo ser absolutamente necessário fixar o regime inicial fechado porque se mesmo com o afastamento da causa de diminuição de pena acima, ainda assim, a pena do réu não superou os 8 anos, parâmetro do artigo 33 do Código Penal, a rigor, ele tem direito de iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando. É a proporcionalidade da lei que, apenas justificadamente, de forma concreta, pode ser excepcionada.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

É o caso de permitir que o(a) ré(u) recorra em liberdade, ante o regime inicial fixado. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA